

Соглашение о неконкуренции и непереманивании клиентов

г. Алматы

« ____ » _____ 20 ____ г.

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца Цай Платона Львовича, ИИН _____, действующего на основании свидетельства (уведомления) о начале деятельности индивидуального предпринимателя (именуемый в дальнейшем «Компания»), с одной стороны, и

_____ (далее — «Исполнитель»), реквизиты которого указаны в разделе 6 настоящего Соглашения, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает обязательства Исполнителя по неконкуренции с Компанией и непереманиванию её клиентов в связи с сотрудничеством Сторон в сфере разработки, доработки и обслуживания программного обеспечения (ПО) и связанных IT-услуг.

1.2. Настоящее Соглашение является самостоятельным и действует независимо от иных соглашений между Сторонами, в том числе соглашения о неразглашении.

2. Обязательства Исполнителя

2.1. В период сотрудничества Сторон и в течение **2 (двух) лет** с момента его прекращения (по любому основанию) Исполнитель обязуется не осуществлять конкурирующую с Компанией деятельность, а именно не вправе прямо или косвенно, лично, через третьих лиц или подконтрольных лиц:

- привлекать, переманивать или предлагать услуги клиентам и контрагентам Компании по разработке, доработке и обслуживанию ПО и связанным IT-услугам;
- заключать с такими клиентами и контрагентами договоры на конкурирующие услуги либо оказывать им такие услуги;
- использовать базу клиентов, контакты, наработки и иную информацию Компании для привлечения её клиентов;
- склонять клиентов, контрагентов или сотрудников Компании к прекращению или ограничению сотрудничества с Компанией.

2.2. Под клиентами и контрагентами Компании понимаются лица, которые являлись клиентами или контрагентами Компании на момент сотрудничества Сторон либо в течение одного года до его прекращения, а также лица, информация о которых стала известна Исполнителю в связи с сотрудничеством.

3. Ответственность

3.1. За каждый факт нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Исполнитель уплачивает Компании неустойку (штраф) в размере **10 000 000 (десять миллионов) тенге**.

3.2. Сверх неустойки Исполнитель возмещает Компании в полном объёме все убытки и все расходы, понесённые в связи с нарушением, в том числе упущенную выгоду, юридические и иные

расходы. Неустойка носит штрафной характер и взыскивается сверх убытков.

4. Срок действия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Ограничения, предусмотренные разделом 2, действуют в течение всего периода сотрудничества и в течение 2 (двух) лет после его прекращения.

5. Особые условия

5.1. Все изменения и дополнения действительны лишь в письменной форме за подписью обеих Сторон.

5.2. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.3. Соглашение может быть подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.4. Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Соглашения, понимает их и принимает в полном объёме, а указанные ниже реквизиты достоверны.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Компания

ИП «Studystories.app»

Владелец: Цай Платон Львович

ИИН: _____

Адрес: _____

Банк: _____

БИК: _____ IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

Цай П.Л.

Исполнитель

☐ Индивидуальный предприниматель

☐ Физическое лицо

Наименование / ФИО: _____

ИИН/БИН: _____

Уд. личности №: _____ от _____

Адрес: _____

Контакт (тел./e-mail): _____

Банк / IBAN: _____

Подпись / ЭЦП _____

ФИО _____

Реквизиты Исполнителя заполняются в электронной форме перед подписанием либо вносятся вручную. Подписание выполняется электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК.